國際公法主題整理：國際組織

> 整理範圍：108-114年司律一試國際公法考題
> 涵蓋主題：國際組織權能、聯合國大會職權、國際組織法源、聯合國雇員損害賠償、聯合國經費、我國參與國際組織
> 題數：8 題

壹、國際組織之權能

一、國際組織之權能範圍（114年第10題）

關於國際組織，下列敘述何者正確？

(A) 國際組織成立後須向聯合國秘書處為登記，始取得國際法主體之地位
(B) 國際組織之多數決議，對所有會員國均生直接之拘束力
(C) 國際組織所享有之權能，不以該組織章程明文規定者為限
(D) 基於主權平等原則，所有國際組織之決議投票均為票票等值，無權重差異

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	國際組織取得國際法主體地位**不以向聯合國登記為要件**，其法人格來自於章程及會員國之賦予。
(B)	✗ 錯誤	多數決議**不當然對所有會員國**生直接拘束力，須視組織章程之規定。聯合國大會決議多為**建議性質**。
(C)	☑ 正確（本題答案）	國際組織之權能不以章程明文規定者為限，尚包括為實現目的所必要之**默示權能**（implied powers）。

(D)	❌ 錯誤	非所有國際組織均為票票等值。如IMF、世界銀行等採**加權投票**制度，有權重差異。

二、國際組織地位與權能（113年第60題）

關於國際組織，下列敘述何者錯誤？

(A) 國際組織之權能，必須受其所由創設之法律文件規定之限制
(B) 為了實現其設立之目的與宗旨，即使章程未明文規定，國際組織也可能擁有某些隱有的權能
(C) 因維也納條約法公約之除外規定，國際組織無法成為締結條約之主體
(D) 國際組織得自設行政法庭處理其與雇員間之勞資爭議，並依條約豁免駐在地法院之管轄

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	國際組織之權能受其**創設文件**（章程）之限制，不得逾越。
(B)	☑ 正確	即使章程未明文規定，為實現目的與宗旨，國際組織可能擁有**默示權能**（implied powers）。
(C)	❌ 錯誤（本題答案）	國際組織**得為締結條約之主體**。1986年維也納條約法公約（關於國家與國際組織間或國際組織相互間條約法之公約）即確認此點。
(D)	☑ 正確	國際組織得**自設行政法庭**處理勞資爭議，並依總部協定等豁免駐在地法院之管轄。

三、國際組織地位與權能（112年第3題）

有關國際組織之地位與權能，下列敘述何者正確？

(A) 聯合國之總部位置，由聯合國秘書處選定
(B) 依1949年國際法院之諮詢意見，聯合國對雇員所受職務上損害，有獨立求償之權能
(C) 國際組織違反國際法，會員國當然應負擔連帶責任
(D) 國際組織之權能，僅以章程所明定者為限

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	聯合國總部位置由**會員國決定**（如聯合國大會），非由秘書處選定。
(B)	☑ 正確（本題答案）	1949年ICJ「聯合國雇員執行職務損害賠償請求權」諮詢意見確認，聯合國對雇員所受職務上損害，有**獨立求償之權能**（Reparation for Injuries Case）。
(C)	❌ 錯誤	國際組織違反國際法，會員國**不當然負擔連帶責任**。國際組織具有獨立法人格，與會員國之責任原則上分開。
(D)	❌ 錯誤	國際組織之權能**不以章程明定者為限**，尚包括默示權能。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 國際組織權能：
>
> - **明示權能**：章程明文規定
> - **默示權能**：為實現目的所必要之權能
> - 得為**締結條約之主體**
> - 具**獨立法人格與獨立求償權**
> - 會員國不當然負連帶責任

四、聯合國大會之職權（109年第5題，原第60題）

下列何者並非聯合國大會之職權？

(A) 決議接納新會員國
(B) 經安全理事會之建議，決議停止會員國的權利與特權
(C) 決議採取必要之空海陸軍行動以維持或恢復國際和平及安全
(D) 選舉安全理事會的非常任理事國

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依聯合國憲章§4，新會員國之**接納**由大會經安理會推薦後決議。
(B)	☑ 正確	依憲章§5，經安理會之建議，大會得**停止**會員國之權利與特權。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	**採取空海陸軍行動**屬**安全理事會**之專屬職權（憲章§42），非大會之職權。大會僅得就和平安全事項**討論及建議**，不得決議軍事行動。
(D)	☑ 正確	依憲章§23，安理會**非常任理事**

		國由大會選舉。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 聯合國大會 vs 安全理事會職權：
>
> - **軍事行動**：安理會專屬（§42）
> - **新會員國接納**：安理會推薦 + 大會決議（§4）
> - **停止會員權利**：安理會建議 + 大會決議（§5）
> - **非常任理事國**：大會選舉（§23）

五、政府間國際組織之法源（108年第5題，原第60題）

下列何者不是政府間國際組織的法源？

(A) 設立該國際組織的基礎條約
(B) 國際組織總部所在國的內國法
(C) 習慣國際法
(D) 文明國家所承認的法律一般原則

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	設立國際組織的**基礎條約**（constituent treaty）為該組織最重要的法源，規定其宗旨、結構與權能。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	國際組織總部所在國的**內國法並非**政府間國際組織的法源。國際組織之法律依據來自國際法，非來自任何特定國家之內國法。
(C)	☑ 正確	**習慣國際法**為國際組織之法源之一，國際組織之運作亦受習慣國際法之拘束。

(D)	☑ 正確	**文明國家所承認的法律一般原則**為國際法法源之一（ICJ規約§38(1)(c)），亦適用於國際組織。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 政府間國際組織之法源：
>
> 1. **基礎條約**（constituent treaty）：最核心之法源
> 2. **習慣國際法**：國際組織亦受其拘束
> 3. **一般法律原則**：文明國家所承認之法律原則
>
> - **內國法**非國際組織之法源

貳、聯合國雇員損害賠償

一、聯合國雇員損害賠償諮詢意見（110年第4題）

下列何者並非國際法院1949年「聯合國雇員執行職務損害賠償請求權諮詢意見」所揭示的法理？

(A) 在聯合國憲章未明確規定下，聯合國並不擁有為執行職務所需之默示權能
(B) 聯合國得為其雇員在執行職務期間所受損害，向加害國索償
(C) 聯合國雇員之國籍國得為其國民在執行聯合國職務期間所受損害，向加害國索償
(D) 聯合國為其雇員在執行職務期間所受損害提出索償，其索償對象得為非會員國

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	此敘述**非ICJ所揭示之法理**。事實上，ICJ在該諮詢意見中**明確肯認**聯合國擁有為執行職務所需之**默示權能**（implied powers）。
		ICJ確認聯合國得為其雇員執行

(B)	☑ 正確	職務期間所受損害，**向加害國索償**。
(C)	☑ 正確	雇員之**國籍國**亦得為其國民行使**外交保護**索償。
(D)	☑ 正確	聯合國之索償對象**得為非會員國**，因聯合國具有**客觀國際法人格**。

參、聯合國經費

一、聯合國經費之認定（111年第7題）

關於聯合國之經費，下列敘述何者正確？

(A) 踰越聯合國憲章規定權限之行為，即使符合憲章之目的，其支出仍不屬聯合國之經費
(B) 聯合國憲章並未規定所屬各機關行為有效性之認定基準，各機關得自行認定其支出經費之合法性
(C) 若支出經費與聯合國之經常性支出根本不同，即不得被認定為聯合國之經費
(D) 由於聯合國是政治性組織，支出經費限於符合政治性目的者，始屬合法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✖ 錯誤	若支出符合聯合國**目的與宗旨**，即使非明確在權限內，仍可能被認定為聯合國之經費（ICJ 1962年經費案諮詢意見）。
(B)	☑ 正確（本題答案）	憲章**未明文規定**各機關行為有效性之認定基準，各機關**得自行認定**其支出經費之合法性（推定有效原則）。
(C)	✖ 錯誤	非經常性支出亦可能被認定為聯合國之經費，不以經常性支出為限。
		聯合國之支出不限於政治性目

(D)	❌ 錯誤	的，**人道、經濟、社會**等目的之支出亦屬合法。

肆、我國參與國際組織

一、我國加入國際組織之名稱（110年第6題）

關於我國加入國際組織之名稱，下列敘述何者錯誤？

(A) 以「理事會貴賓」加入國際民航組織
(B) 以「個別關稅領域」加入世界貿易組織
(C) 以「捕魚實體」加入中西太平洋漁業委員會（WCPFC）
(D) 以「中國臺北」加入亞洲開發銀行

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	我國**並非以「理事會貴賓」加入國際民航組織**。我國自1971年退出聯合國後，已非國際民航組織（ICAO）之成員，近年僅曾以**客人**身分出席ICAO大會。
(B)	☑ 正確	我國以「**臺澎金馬個別關稅領域**」名義加入WTO。
(C)	☑ 正確	我國以「**捕魚實體**」名義加入WCPFC。
(D)	☑ 正確	我國以「**中國臺北**」（Taipei, China）名義參與亞洲開發銀行。

[!NOTE]

重點整理

我國參與國際組織之名稱：

- **WTO**：臺澎金馬個別關稅領域
- **WCPFC**：捕魚實體
- **亞洲開發銀行**：中國臺北
- **APEC**：中華臺北
- **ICAO**：我國非成員

資料來源： 108–114 年司律一試國際公法考古題

最後更新： 2026-06-19